

DADYAR DOMESTIC CONTRACTS ARCHIVE

Standardized archival copy - dadyar.org

CONTRACT TITLE

قرارداد ارائه خدمات حمل و نقل و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

Dadyar document ID

DADYAR-IR-9F7374F67A87

Original format

PDF

Original relative path

حمل و نقل و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان قرارداد ارائه خدمات حمل.pdf

DADYAR-IR-9F7374F67A87

پیام دادیار

آگاهی از قانون، نخستین گام در پاس داری از حق و پیشگیری از تضییع آن است. دادیار با باور به این اصل، همواره کوشیده است با بهره‌گیری از دانش روز و ابزارهای نوین و هوشمند، در مسیر ارتقای آگاهی حقوقی جامعه، گسترش قانون‌مداری و صیانت از حقوق و سرمایه‌های هم‌وطنان گام بردارد.

ما بر این باوریم که یکی از مؤثرترین شیوه‌های حمایت از حقوق اشخاص، پیشگیری از اختلافات پیش از وقوع آنهاست؛ امری که با شناخت حقوق و تکالیف متقابل و استوار ساختن روابط بر بنیانی روشن، منصفانه و قانونمند تحقق می‌یابد.

در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و حرفه‌ای نیز اعتماد و همکاری پایدار، بر آگاهی طرفین از حقوق و تعهدات خویش استوار است. قرارداد تنها ثبت یک توافق نیست؛ بلکه چهارچوبی برای انتظام روابط، حفاظت از منافع مشروع طرفین و پیشگیری از اختلافات آینده است.

سند پیش‌رو در همین راستا و با هدف آگاهی‌رسانی، ترویج فرهنگ حقوقی و تسهیل دسترسی همگانی به الگوهای قراردادی تهیه و منتشر شده است. دادیار از انتشار این سند هیچ‌گونه انتفاع مالی نداشته و آن را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود در گسترش دانش و امنیت حقوقی جامعه می‌داند.

بدیهی است هر قرارداد باید متناسب با موضوع، شرایط، طرفین، الزامات قانونی و ویژگی‌های خاص هر رابطه حقوقی تنظیم شود؛ از این‌رو استفاده از این سند، جایگزین بررسی تخصصی و تنظیم قرارداد متناسب با شرایط هر پرونده یا فعالیت نخواهد بود.

مدیران، کارشناسان، وکلا و نمایندگان شرکت‌ها، ادارات، نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی نیز می‌توانند برای تنظیم، بازنگری و پیگیری قراردادهای تخصصی حوزه فعالیت خود از طریق پنل کاربری دادیار درخواست خود را مطرح نمایند.

امید است با معرفی DADYAR.ORG به دیگران، این مجموعه را در گسترش آگاهی حقوقی و ترویج فرهنگ قانون‌مداری همراهی فرمایید، چرا که دسترسی گسترده‌تر به دانش حقوقی، گامی در جهت جامعه‌ای آگاه‌تر، قانون‌مدارتر و برخوردار از امنیت حقوقی بیشتر است.

پیروز و سعادتمند باشید.

دادیار | همراه کاردان شما در امور حقوقی

قرارداد ارائه خدمات حمل و نقل و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

این قرارداد در تاریخ با استناد به ماده ۱۰ و سایر مقررات مرتبط قانون مدنی و براساس اصل حاکمیت اراده و لزوم قراردادهای میان اشخاص زیر منعقد گردید:

الف - کارفرما:

شرکت / مؤسسه به شماره ثبت و شناسه ملی به
نشانی کدپستی،
تلفن، به نمایندگی آقای / خانم به سمت که
از این پس در این قرارداد «کارفرما» نامیده می شود.

ب - پیمانکار:

شرکت / مؤسسه / شخص به شماره ثبت / شماره ملی و
شناسه ملی به نشانی،
کدپستی، تلفن، به نمایندگی آقای / خانم به
سمت که از این پس «پیمانکار» نامیده می شود.

طرفین با علم و اطلاع کامل از مفاد قرارداد و با احراز صلاحیت قانونی یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند.

ماده ۱ - موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از تأمین و به کارگیری تعداد دستگاه اتوبوس / مینی بوس / وسیله نقلیه مناسب، سالم و دارای مجوزهای قانونی لازم، به همراه راننده واجد صلاحیت، به منظور ارائه خدمات منظم ایاب و ذهاب کارکنان کارفرما در مسیرها، ساعات و برنامه های تعیین شده در این قرارداد و پیوست های آن. خدمات موضوع قرارداد حسب توافق طرفین شامل انتقال کارکنان از مبادی تعیین شده به محل کار و بالعکس و همچنین سرویس های موردی مورد درخواست کارفرما در حدود توافق طرفین خواهد بود.

ماده ۲ - مسیرها و برنامه زمانی

مسیرهای اصلی سرویس به شرح زیر تعیین می شود:

۱. مسیر رفت :
۲. مسیر برگشت :
۳. ساعت حرکت رفت :
۴. ساعت حرکت برگشت :
۵. ایستگاه های تعیین شده :

تغییر متعارف در مسیر، ساعت حرکت یا محل توقف با اعلام قبلی کارفرما و در حدود ظرفیت و شرایط اجرایی پیمانکار امکان پذیر است. چنانچه تغییرات موجب افزایش قابل توجه مسافت، مدت کار، تعداد سرویس یا هزینه های پیمانکار شود، آثار مالی آن با توافق کتبی طرفین تعیین خواهد شد.

ماده ۳ - مدت قرارداد

مدت این قرارداد ماه/سال است که از تاریخ آغاز و در تاریخ خاتمه می یابد. تمدید قرارداد صرفاً با توافق کتبی طرفین امکان پذیر است و ادامه ارائه خدمات پس از انقضای مدت، به تنهایی به معنای تمدید قرارداد با همان شرایط نخواهد بود، مگر آنکه طرفین کتباً ترتیب دیگری مقرر نمایند.

ماده ۴ - مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

حق الزحمه پیمانکار برای ارائه خدمات موضوع قرارداد مبلغ ریال به صورت ماهانه/برای هر سرویس/بر اساس کارکرد تعیین می شود. مبلغ مذکور حسب توافق طرفین شامل هزینه های متعارف اجرای قرارداد از جمله هزینه

وسیله نقلیه، راننده، سوخت، سرویس و نگهداری، تعمیرات، بیمه‌های مربوط و سایر هزینه‌های جاری پیمانکار است؛ مگر هزینه‌ای که صراحتاً در قرارداد بر عهده کارفرما قرار گرفته باشد. پیمانکار موظف است در پایان هر دوره، صورت‌حساب و گزارش کارکرد خود را به کارفرما ارائه نماید. کارفرما پس از بررسی و تأیید خدمات انجام‌شده، مبلغ قابل پرداخت را ظرف روز کاری پرداخت خواهد کرد. کسورات قانونی از مطالبات پیمانکار مطابق قوانین و مقررات لازم‌الاجرا اعمال می‌شود.

ماده ۵ - تعهدات پیمانکار

پیمانکار متعهد است:

۱. وسایل نقلیه موضوع قرارداد را در تمام مدت قرارداد در وضعیت فنی، ایمنی و ظاهری مناسب نگهداری نماید.
۲. وسایل نقلیه دارای معاینه فنی معتبر، بیمه شخص ثالث و سایر مجوزها و اسناد الزامی قانونی باشند.
۳. از رانندگانی استفاده کند که دارای گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه، صلاحیت قانونی و توانایی لازم برای انجام خدمات باشند.
۴. رانندگان را ملزم به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، ضوابط ایمنی و رفتار حرفه‌ای با کارکنان کارفرما نماید.
۵. وسیله نقلیه را در زمان و محل مقرر حاضر نموده و از ایجاد تأخیر غیرموجه در جابه‌جایی کارکنان جلوگیری کند.
۶. در صورت خرابی وسیله نقلیه یا بروز نقصی که ادامه سرویس را غیرممکن یا مخاطره‌آمیز سازد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وسیله نقلیه جایگزین مناسب تأمین نماید.
۷. از به‌کارگیری وسیله نقلیه‌ای که از حیث فنی یا ایمنی برای حمل مسافر مناسب نیست خودداری کند.
۸. ظرفیت مجاز وسیله نقلیه را رعایت کرده و از حمل مسافر بیش از ظرفیت قانونی اجتناب نماید.

۹. در صورت وقوع حادثه، مراتب را بدون تأخیر به کارفرما و حسب مورد به پلیس، شرکت بیمه یا سایر مراجع ذیصلاح اطلاع دهد.

۱۰. کلیه مقررات قانونی مرتبط با فعالیت حمل و نقل و الزامات مربوط به کارکنان و رانندگان تحت اختیار خود را رعایت نماید.

ماده ۶ - تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد است:

۱. مسیرها، ایستگاه‌ها و ساعات مورد نیاز را به نحو مناسب به پیمانکار اعلام نماید.
۲. حق الزحمه پیمانکار را پس از تأیید خدمات و با رعایت شرایط قرارداد در موعد مقرر پرداخت کند.
۳. اطلاعات ضروری برای اجرای صحیح سرویس‌ها را در اختیار پیمانکار قرار دهد.
۴. کارکنان استفاده‌کننده از سرویس را نسبت به رعایت نظم، ساعت حرکت، مقررات ایمنی و حفظ حقوق راننده و سایر مسافران آگاه نماید.
۵. تغییرات اساسی در برنامه سرویس را حتی‌المقدور پیش از زمان اجرا به پیمانکار اعلام کند.

ماده ۷ - وسایل نقلیه جایگزین

چنانچه هر یک از وسایل نقلیه موضوع قرارداد به علت نقص فنی، حادثه، تعمیرات یا هر علت دیگری موقتاً قابل استفاده نباشد، پیمانکار موظف است حسب امکان و در مهلت متعارف، وسیله نقلیه جایگزین با ظرفیت و شرایط فنی متناسب تأمین کند. وسیله جایگزین نیز باید واجد الزامات قانونی، بیمه‌ای و ایمنی مقرر در این قرارداد باشد.

ماده ۸ - رانندگان و عوامل اجرایی

رانندگان و سایر عوامل مورد استفاده پیمانکار، تحت مدیریت و مسئولیت پیمانکار فعالیت می کنند و پیمانکار مسئول انتخاب افراد واجد صلاحیت و نظارت بر عملکرد آنان است. پیمانکار موظف است از به کارگیری راننده فاقد گواهینامه معتبر یا فاقد شرایط قانونی لازم خودداری نماید. مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده در هنگام انجام خدمت یا حضور در وضعیتی که توانایی ایمن رانندگی را مختل نماید ممنوع است و پیمانکار موظف است در صورت اطلاع، فوراً راننده را جایگزین نماید.

ماده ۹ - بیمه و مسئولیت حوادث

پیمانکار موظف است در تمام مدت قرارداد، بیمه های الزامی مربوط به وسایل نقلیه را معتبر نگه دارد. در صورت وقوع حادثه، تعیین مسئولیت هر یک از طرفین، راننده یا اشخاص ثالث بر اساس علت حادثه، قوانین و مقررات لازم الاجرا، گزارش مراجع ذیصلاح و شرایط بیمه مربوط صورت خواهد گرفت. هیچ یک از مفاد این قرارداد نباید به نحوی تفسیر شود که موجب سلب حقوق قانونی اشخاص زیان دیده یا انتقال مسئولیتی گردد که قانوناً بر عهده شخص دیگری است.

ماده ۱۰ - نظارت بر اجرای قرارداد

کارفرما حق دارد بر کیفیت خدمات، رعایت ساعات حرکت، وضعیت ظاهری و ایمنی وسایل نقلیه و اجرای تعهدات قراردادی نظارت نماید. در صورت مشاهده نقص یا تخلف، کارفرما مراتب را به پیمانکار اعلام می کند و پیمانکار مکلف است حسب اهمیت موضوع در مهلت متعارف تعیین شده نسبت به رفع آن اقدام نماید. اعمال نظارت از سوی کارفرما موجب انتقال مسئولیت های قانونی یا قراردادی پیمانکار به کارفرما نخواهد شد.

ماده ۱۱ - تأخیر و عدم ارائه سرویس

پیمانکار موظف است خدمات را مطابق برنامه مورد توافق ارائه نماید. در صورت عدم اعزام وسیله نقلیه یا تأخیر غیرموجه بیش از دقیقه، کارفرما می تواند پس از اطلاع به پیمانکار و در صورت ضرورت، وسیله جایگزین

تهیه کند و هزینه متعارف آن را در حدود مسئولیت پیمانکار از مطالبات وی کسر نماید. در صورت تکرار تأخیر یا عدم ارائه سرویس به نحوی که موجب اختلال جدی در ایاب و ذهاب کارکنان شود، کارفرما پس از اخطار کتبی و اعطای مهلت متناسب برای رفع تخلف، حسب شرایط قرارداد حق اعمال ضمانت اجرای مقرر یا فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده ۱۲ - تضمین حسن انجام تعهدات

پیمانکار همزمان با انعقاد قرارداد، حسب توافق طرفین، مبلغ ریال یا معادل درصد مبلغ قرارداد را به صورت ضمانت نامه بانکی/وجه نقد/چک تضمینی/..... به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات در اختیار کارفرما قرار می دهد. تضمین پس از پایان قرارداد، تسویه حساب و احراز انجام تعهدات پیمانکار، با رعایت مطالبات و خسارات قطعی احتمالی، مسترد خواهد شد.

ماده ۱۳ - خسارات و مسئولیت قراردادی

هر یک از طرفین در صورت نقض تعهدات قراردادی خود، در حدود قوانین و مفاد این قرارداد مسئول جبران خسارات مستقیم و قابل انتساب ناشی از تخلف خویش خواهد بود. مطالبه خسارت منوط به احراز تخلف، ورود خسارت و وجود رابطه سببیت در حدود قوانین و مقررات مربوط است. در مواردی که برای تخلف مشخصی وجه التزام تعیین شده باشد، آثار آن تابع مفاد قرارداد و مقررات قانونی مربوط خواهد بود.

ماده ۱۴ - حوادث خارج از اختیار طرفین

چنانچه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به سبب وقوع حوادث خارجی، غیرقابل پیش بینی و خارج از اختیار متعارف طرف متعهد، موقتاً غیرممکن شود، اجرای تعهدات متأثر از حادثه تا زمان رفع مانع، حسب مورد، معلق خواهد شد.

طرف متأثر از حادثه موظف است در اولین فرصت ممکن وقوع و آثار آن را به طرف دیگر اطلاع دهد. چنانچه وضعیت مزبور بیش از روز ادامه یابد و ادامه قرارداد عملاً امکان پذیر نباشد، طرفین درباره ادامه، اصلاح یا خاتمه قرارداد تعیین تکلیف خواهند کرد.

ماده ۱۵ - فسخ قرارداد

در موارد زیر، طرف زیان دیده می تواند پس از اعلام کتبی و اعطای مهلت متعارف برای رفع تخلف - مگر در مواردی که تخلف قابل رفع نباشد - قرارداد را فسخ نماید:

الف) نقض اساسی یا مکرر تعهدات قراردادی؛

ب) عدم تأمین مستمر سرویس های مورد توافق؛

پ) استفاده از وسایل نقلیه فاقد شرایط قانونی یا ایمنی؛

ت) به کارگیری راننده فاقد صلاحیت قانونی؛

ث) عدم پرداخت مطالبات قطعی پیمانکار در مواعد مقرر، پس از اخطار کتبی؛

ج) انتقال غیرمجاز تمام موضوع قرارداد به شخص ثالث؛

چ) سایر مواردی که مطابق قرارداد یا قانون، حق فسخ ایجاد می کند.

فسخ قرارداد مانع مطالبه حقوق و مطالبات ایجاد شده تا تاریخ فسخ نخواهد بود.

ماده ۱۶ - خاتمه قرارداد

قرارداد در موارد زیر خاتمه می یابد:

۱. انقضای مدت؛

۲. انجام کامل تعهدات؛

۳. توافق کتبی طرفین بر خاتمه؛

۴. فسخ قانونی یا قراردادی؛

۵. وقوع شرایطی که ادامه اجرای قرارداد را به طور دائم غیرممکن سازد.

پس از خاتمه قرارداد، طرفین موظف اند حداکثر ظرف روز نسبت به رسیدگی به صورت حساب ها، مطالبات، تضمین ها و سایر امور باقی مانده اقدام نمایند.

ماده ۱۷ - حل اختلاف

طرفین تلاش خواهند کرد اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این قرارداد را ابتدا از طریق مذاکره و توافق حل و فصل نمایند. در صورت عدم حصول توافق ظرف روز، اختلاف حسب انتخاب طرفین:

□ از طریق مراجع قضایی صالح

□ از طریق داوری

رسیدگی خواهد شد. در صورت انتخاب داوری، مشخصات داور یا شیوه انتخاب وی باید به طور روشن در شرایط خصوصی قرارداد درج گردد.

ماده ۱۸ - اقامتگاه و ابلاغ

نشانی های مندرج در صدر قرارداد، اقامتگاه قراردادی طرفین محسوب می شود. هرگونه تغییر نشانی یا اطلاعات تماس باید کتباً به طرف دیگر اعلام گردد. تا پیش از اعلام تغییر، ابلاغ ها و مکاتبات ارسال شده به نشانی قبلی، در حدود مقررات مربوط معتبر تلقی خواهد شد.

ماده ۱۹ - اسناد و پیوست های قرارداد

اسناد زیر حسب مورد جزء قرارداد محسوب می شوند:

۱. جدول مسیرها و ایستگاهها؛

۲. برنامه ساعات رفت و برگشت؛

۳. مشخصات وسایل نقلیه؛

۴. مشخصات و مدارک رانندگان؛

۵. تصویر بیمه نامه ها و مدارک قانونی لازم؛

۶. جدول حق الزحمه و نحوه محاسبه کارکرد؛

۷. شرایط خصوصی و الحاقیه های مورد توافق طرفین.

در صورت تعارض میان شرایط عمومی و شرایط خصوصی، شرایط خصوصی که صریحاً برای موضوع مورد اختلاف تنظیم شده است، در همان موضوع ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲۰ - نسخ و اعتبار قرارداد

این قرارداد مشتمل بر ۲۰ ماده و پیوست، در نسخه متحدالمتن تنظیم و امضا گردید و تمامی نسخه ها دارای اعتبار یکسان هستند. طرفین با امضای قرارداد اقرار می نمایند مفاد آن را مطالعه کرده و با اطلاع از حقوق و تعهدات ناشی از آن، قرارداد را پذیرفته اند.

کارفرما

نام و نام خانوادگی :

:

سمت :

امضا و مهر:

پیمانکار

نام و نام خانوادگی :

سمت :

امضا و مهر :

شاهد اول - در صورت توافق :

شاهد دوم - در صورت توافق :

DADYAR.ORG